MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Direitos Humanos

Características, sistema global da ONU, sistema interamericano, Corte Interamericana e os casos contra o Brasil, incorporação dos tratados e Tribunal Penal Internacional.

2 questões na 1ª fase | Grupo **C** | Leitura: **cerca de 30 min**

Como usar esta sinopse

> São 2 questões, quase sempre sobre o sistema interamericano (Comissão, Corte e os casos contra o Brasil) e sobre a hierarquia dos tratados no direito brasileiro. É uma disciplina de ponto rápido: pouco conteúdo, muito repetido.

2	1	1998	8
questões por prova	a meta mínima de acertos	ano em que o Brasil aceitou a Corte IDH	seções com tabelas e exemplos

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Direitos Humanos na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Características e dimensões
2 Sistema global (ONU)
3 Sistema interamericano: a Comissão
4 A Corte Interamericana
5 Casos contra o Brasil
6 Tratados no direito brasileiro
7 Tribunal Penal Internacional e federalização
8 Pegadinhas, números e revisão final

1 Características e dimensões

Característica	Significado
Universalidade	Todos os seres humanos são titulares, pela simples condição humana.
Indivisibilidade e interdependência	Direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais formam um todo; não há hierarquia entre eles (Declaração de Viena, 1993).
Inalienabilidade e imprescritibilidade	Não podem ser vendidos, renunciados nem se perdem pelo tempo.
Historicidade	São construídos ao longo da história, em resposta a lutas concretas.
Proibição do retrocesso	O nível de proteção alcançado não pode ser reduzido (efeito cliquet).

As dimensões (gerações) de direitos

Dimensão	Valor	Exemplos
1ª	Liberdade	Direitos civis e políticos: vida, liberdade, propriedade, voto. Exigem abstenção do Estado.
2ª	Igualdade	Direitos econômicos, sociais e culturais: saúde, educação, trabalho. Exigem prestações do Estado.
3ª	Fraternidade (solidariedade)	Direitos difusos: meio ambiente, paz, desenvolvimento, autodeterminação dos povos.

A ideia de "gerações" é criticada por sugerir que uma substitui a outra. Por isso, a doutrina prefere "dimensões": elas se somam.

2 Sistema global (ONU)

- **Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948):** adotada por **resolução** da Assembleia Geral da ONU. Formalmente, **não é tratado** e não tem força vinculante; hoje é considerada expressão do costume internacional e de princípios gerais.
- **Pactos de 1966:** o **Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos** (PIDCP) e o **Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais** (PIDESC). Junto com a DUDH, formam a **Carta Internacional de Direitos Humanos**. O Brasil ratificou ambos em 1992.
- O PIDCP prevê aplicação imediata dos direitos; o PIDESC, **realização progressiva**, na medida dos recursos disponíveis.
- O PIDCP é monitorado pelo **Comitê de Direitos Humanos**, que recebe relatórios dos Estados e, para os que aderiram ao Protocolo Facultativo, comunicações individuais.
- **Conselho de Direitos Humanos** (2006, substituiu a Comissão de Direitos Humanos): órgão subsidiário da Assembleia Geral, responsável pela **Revisão Periódica Universal**, em que todos os Estados membros da ONU têm sua situação avaliada.

Mecanismos de monitoramento

- **Relatórios periódicos** enviados pelos Estados aos comitês (mecanismo obrigatório em quase todos os tratados).
- **Comunicações interestatais** (um Estado denuncia outro).
- **Petições individuais**, dependentes de aceitação expressa do Estado (protocolos ou cláusulas facultativas).

3 Sistema interamericano: a Comissão

O sistema interamericano tem como base a **Carta da OEA** (1948), a **Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem** (1948) e a **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (Pacto de São José da Costa Rica, 1969), ratificada pelo Brasil em **1992** (Decreto 678/1992).

	Comissão Interamericana (CIDH)	Corte Interamericana (Corte IDH)
Sede	**Washington** (EUA)	**San José** (Costa Rica)
Composição	7 membros	7 juízes
Natureza	Órgão da OEA e da Convenção, quase judicial	Órgão jurisdicional da Convenção
Quem aciona	**Qualquer pessoa**, grupo de pessoas ou ONG legalmente reconhecida	Somente os **Estados-partes** e a **Comissão**

Requisitos da petição à Comissão (art. 46 da Convenção)

1. **Esgotamento dos recursos internos**, salvo se não houver devido processo legal, se for negado o acesso aos recursos ou se houver demora injustificada na decisão.
2. Apresentação no prazo de **6 meses**, contados da notificação da decisão definitiva.
3. Ausência de **litispendência internacional** (a matéria não pode estar pendente em outro processo internacional).
4. Identificação do peticionário.

- A vítima **não precisa** ser a autora da petição, nem é preciso advogado.
- A Comissão pode adotar **medidas cautelares** em situações de gravidade e urgência, busca a **solução amistosa** e, se não houver acordo, emite relatório com recomendações. Se o Estado não cumpre e reconheceu a jurisdição da Corte, a Comissão pode submeter o caso à Corte.

> **ATENÇÃO**
> O indivíduo **não** pode levar o caso diretamente à Corte Interamericana. Ele peticiona à **Comissão**, que decide se submete o caso à Corte. Mas, uma vez na Corte, a vítima participa do processo com autonomia.

4 A Corte Interamericana

- **Competência contenciosa:** só alcança os Estados que a reconheceram expressamente. O Brasil reconheceu a competência da Corte em **10 de dezembro de 1998** (Decreto Legislativo 89/1998 e Decreto 4.463/2002), para fatos **posteriores** a essa data.

- **Competência consultiva:** emite opiniões consultivas sobre a interpretação da Convenção e de outros tratados de direitos humanos, a pedido dos Estados membros da OEA e de órgãos da OEA. Exemplo: a OC-24/17, sobre identidade de gênero e casamento entre pessoas do mesmo sexo.
- **Medidas provisórias:** em casos de extrema gravidade e urgência, para evitar danos irreparáveis, inclusive em casos ainda não submetidos à Corte, a pedido da Comissão.
- As sentenças são **definitivas e inapeláveis**. Cabe apenas pedido de interpretação, em 90 dias. Os Estados se comprometem a cumpri-las (art. 68).
- A parte da sentença que determinar indenização compensatória pode ser executada no país pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado (art. 68.2).
- As sentenças da Corte **não precisam de homologação pelo STJ**, porque não são sentenças estrangeiras, e sim internacionais.

Controle de convencionalidade

É o dever de juízes e autoridades nacionais verificarem a compatibilidade das normas internas com a Convenção Americana e com a interpretação dada pela Corte IDH. Pode ser exercido de ofício. No Brasil, o STF aplica o controle a partir do status supralegal dos tratados de direitos humanos.

5 Casos contra o Brasil

Caso	Ano	O que decidiu
Ximenes Lopes	2006	**Primeira condenação** do Brasil. Morte de pessoa com deficiência mental em clínica psiquiátrica conveniada ao SUS.
Escher e outros	2009	Interceptação telefônica ilegal de integrantes de movimentos sociais.
Garibaldi	2009	Falta de investigação do assassinato de trabalhador sem-terra.
Gomes Lund (Guerrilha do Araguaia)	2010	Desaparecimentos forçados durante a ditadura. A Corte declarou a **Lei de Anistia** incompatível com a Convenção, por impedir a investigação de graves violações. O STF havia validado a lei (ADPF 153).
Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde	2016	Primeira condenação por **trabalho escravo** e tráfico de pessoas. A Corte afirmou a imprescritibilidade da escravidão.
Favela Nova Brasília	2017	Execuções e violência sexual em operações policiais no Rio de Janeiro.
Povo Indígena Xucuru	2018	Demora na demarcação e desintrusão de terras indígenas.
Herzog	2018	Tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog na ditadura, qualificada como **crime contra a humanidade**, imprescritível.
Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus	2020	Explosão que matou trabalhadores, incluindo crianças; discriminação estrutural e pobreza.
Barbosa de Souza	2021	Feminicídio de Márcia Barbosa e uso da imunidade parlamentar para impedir a punição do autor.

PARA MEMORIZAR

Ximenes Lopes = primeira condenação. **Gomes Lund** = Lei de Anistia. **Fazenda Brasil Verde** = trabalho escravo. **Herzog** = crime contra a humanidade.

6 Tratados no direito brasileiro

- Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte (CF, art. 5º, § 2º).
- **Procedimento de incorporação:** o Presidente celebra (art. 84, VIII); o Congresso aprova por decreto legislativo (art. 49, I); o Presidente ratifica internacionalmente e promulga por decreto, que dá publicidade e vigência interna.

Tratado	Hierarquia	Fundamento
De direitos humanos aprovado em 2 turnos, por 3/5, em cada Casa	**Emenda constitucional**	CF, art. 5º, § 3º
De direitos humanos aprovado pelo rito comum	**Supralegal**	STF, RE 466.343 (acima das leis, abaixo da Constituição)
Comum (não versa sobre direitos humanos)	**Lei ordinária**	STF

Os tratados aprovados com status de emenda constitucional são: a **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência** e seu Protocolo Facultativo (Decreto 6.949/2009); o **Tratado de Marraqueche**, que facilita o acesso a obras publicadas para pessoas cegas ou com deficiência visual (Decreto 9.522/2018); e a **Convenção Interamericana contra o Racismo**, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância (Decreto 10.932/2022).

O status supralegal da Convenção Americana tornou ilícita a **prisão civil do depositário infiel**, qualquer que seja a modalidade do depósito (SV 25).

7 Tribunal Penal Internacional e federalização

Tribunal Penal Internacional (Estatuto de Roma)

- O Brasil se submete à jurisdição do TPI a cuja criação tenha manifestado adesão (CF, art. 5º, § 4º). O tribunal tem sede em **Haia** e caráter **permanente**.
- **Princípio da complementaridade:** o TPI só atua se o Estado não puder ou não quiser investigar e julgar os crimes.
- **Crimes de competência:** genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão. São **imprescritíveis**.
- Julga apenas **pessoas físicas** maiores de 18 anos, por fatos posteriores à entrada em vigor do Estatuto (2002). Não há imunidade por cargo oficial.
- **Entrega × extradição:** a entrega é feita ao TPI (organismo internacional); a extradição, a outro Estado. Por isso, a vedação de extradição de brasileiro nato não impede, segundo a doutrina majoritária, sua **entrega** ao TPI.
- O Estatuto admite a **prisão perpétua**, em casos de extrema gravidade, embora a Constituição a vede no direito interno.

Incidente de deslocamento de competência (CF, art. 109, § 5º)

Nas hipóteses de **grave violação de direitos humanos**, o **Procurador-Geral da República**, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados de direitos humanos, pode suscitar, perante o **STJ**, em qualquer fase do inquérito ou processo, o deslocamento de competência para a **Justiça Federal**. O STJ exige ainda a demonstração de que as autoridades locais não têm condições de conduzir o caso adequadamente.

8 Pegadinhas, números e revisão final

As 10 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Dizer que a Declaração Universal é tratado de força vinculante.
2. Dizer que o indivíduo pode acionar diretamente a Corte Interamericana.
3. Trocar as sedes: Comissão em Washington, Corte em San José.
4. Esquecer o prazo de 6 meses e o esgotamento dos recursos internos para petição à Comissão.
5. Dizer que a Corte julga fatos anteriores a 10/12/1998 contra o Brasil.
6. Exigir homologação pelo STJ das sentenças da Corte IDH.
7. Atribuir status constitucional a todos os tratados de direitos humanos.
8. Dizer que a primeira condenação do Brasil foi o caso Araguaia. Foi Ximenes Lopes.
9. Dizer que o incidente de deslocamento é suscitado ao STF ou por qualquer legitimado.
10. Dizer que o TPI julga Estados ou pessoas jurídicas.

Tabela de números

Regra	Número
Declaração Universal · Pactos da ONU · Convenção Americana	**1948 · 1966 · 1969**
Ratificação da Convenção Americana pelo Brasil	**1992**
Reconhecimento da competência da Corte IDH	**10/12/1998**
Membros da Comissão · juízes da Corte	**7 · 7**
Prazo para petição à Comissão	**6 meses**
Pedido de interpretação da sentença da Corte	**90 dias**
Tratado de DH com status de emenda	**3/5 em 2 turnos**
Tratados aprovados com status de emenda	**3**

Checklist da véspera

- [ ] Sei as características e as dimensões dos direitos humanos.
- [ ] Sei a natureza da DUDH e os Pactos de 1966.
- [ ] Sei as diferenças entre Comissão e Corte e os requisitos da petição.
- [ ] Sei os casos contra o Brasil e o que cada um decidiu.
- [ ] Sei a hierarquia dos tratados e os três com status de emenda.
- [ ] Sei as regras do TPI e do incidente de deslocamento de competência.

LEITURA OBRIGATÓRIA

CF: art. 5º, §§ 2º a 4º, e art. 109, § 5º · Convenção Americana: arts. 1º, 2º, 33 a 69 · Estatuto de Roma: arts. 1º, 5º e 17.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base na Constituição Federal, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos Pactos Internacionais de 1966, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto 678/1992), no Estatuto de Roma (Decreto 4.388/2002) e na jurisprudência do STF e da Corte Interamericana citada no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.